*Giả sử, bản án sơ thẩm của toà án tuyên* xử: Quyết định kỷ luật buộc thôi việc số 10/QĐ - CMV. 08 của công ty M là trái pháp luật, công ty M phải nhận anh Phương trở lại làm công việc cũ theo hợp đồng lao động đã ký và bồi thường cho anh Phương những khoản tiền sau: Tiền lương những ngày không được làm việc từ ngày 02/1/2008 đến ngày toà án mở phiên toà sơ thẩm; 02 tháng tiền lương và phụ cấp lương;

Sau khi toà tuyên án, công ty M không đồng ý với nội dung bản án sơ thẩm nên muốn làm đơn kháng cáo đề nghị Toà án cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm.

**Câu hỏi 8** (1 điểm) Là luật sư của công ty M, anh (chị) hãy giúp công ty soạn thảo đơn kháng cáo gửi toà án có thẩm quyền.

*(Đề thi được sử dụng mọi tài liệu, trừ đáp án)*

## ĐÁP ÁN MÔN KỸ NĂNG TRANH TỤNG CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ

| Câu hỏi | Nội dung cần trả lời | Điểm | Điểm HV |
|---|---|---|---|
| **Câu 1** (1đ) | - Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải<br>- Học viên phân tích theo dữ kiện bài ra, yêu cầu khởi kiện của ông Việt; Điều 41 và Điều 85 BLLĐ | 0.5<br>0.5 | |
| **Câu 2** (1đ) | - Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án là tòa án nhân dân quận B, thành phố Hồ Chí Minh<br>▪ Phân tích dữ kiện bài ra và khoản 1 Điều 31 BLTTDS để xác định thẩm quyền theo loại việc – "tranh chấp về kỷ luật lao động theo hình thức sa thải"<br>▪ Phân tích dữ kiện bài ra và khoản 1 Điều 33 BLTTDS để xác định thẩm quyền của tòa án cấp huyện<br>▪ Phân tích dữ kiện bài ra và điểm a khoản 1 Điều 35 BLTTDS để xác định thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ - Tòa án nơi bị đơn là công ty TNHH V- Flame Việt Nam có trụ sở chính | 0,25<br><br>0,75 | |